

Nr. 62 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Justiz. 3. April 1936

*R 3001/10134, Bl. 101–103 Ausfertigung
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 62–64*

*Beginn:
Beginn:*

Betrifft: Entwurf eines Sippenamtsgesetzes. Zum Schreiben vom 12. Juli 1935 – IV b 4188 –¹.

Die rechtspolitische Lage, die den Erlass des Sippenamtsgesetzes erforderte², hat sich durch die Einrichtung der Gesundheitsämter sowie durch das inzwischen ergangene Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre³ und des Ehegesundheitsgesetzes⁴ grundsätzlich geändert. Die auf dem Gebiet der Rassepolitik, der Eheberatung und der Eheförderung seinerzeit den Standesbeamten (Sippenbeamten) zugedachten Aufgaben sind teils durch die geschaffenen Eheverbote überholt, teils dadurch den Gesundheitsämtern übertragen worden, daß ihnen die Ausstellung der Eheauglichkeitszeugnisse für die Verlobten zugeteilt worden ist. Es bedarf somit bei den Standesämtern (Sippenämtern) nicht mehr der Registrierung des erbbiologischen einschlägigen Materials. Das Gesundheitsamt besitzt das für seine Tätigkeit notwendige Material ausreichend in seinen eigenen Karteien, deren Ausgestaltung ihm und seinen Vorgesetzten Dienststellen überlassen bleiben kann. Da sich in Zukunft *jeder* Verlobte vor der Eheschließung an das Gesundheitsamt zu wenden hat, würde es sachlich nicht mehr gerechtfertigt sein, das erbbiologische Material bei den Standesämtern (Sippenämtern) zu sammeln. Praktisch würden nämlich die Gesundheitsämter das Material den Standesämtern (Sippenämtern) übersenden müssen, die es nur vermerken und aufbewahren, aber sonst in keiner Weise auswerten könnten. In jedem Einzelfall, in dem ein Eheauglichkeitszeugnis ausgestellt werden soll, müßten sich die Gesundheitsämter dann das Material von den Standesämtern (Sippenämtern) zurückgeben lassen. Dieses umständliche Verfahren, das den Standesämtern (Sippenämtern) eine ihnen fremde Aufgabe überträgt, wird vermieden, wenn die Gesundheitsämter ihr Material behalten und im Bedarfsfalle heranziehen. Die Gesundheitsämter würden sich ein Gesundheitsblatt anzulegen haben, das jeweils die Sippen im Zusammenhang aufzeigt. Es kann somit das nach den bisherigen Absichten vorgesehene Ergänzungsblatt zum Sippenblatt fortfallen, so daß nunmehr für das geplante Sippenbuch die Form etwa des Württembergischen Familienregisters⁵ übrig bliebe, ergänzt um die Angabe des Reichsbürgerrechts und der rassischen Einordnung (die Angaben der Staatsangehörigkeit und des Bekenntnisses finden sich bereits in den württembergischen Familienregistern; sie werden sich im Sippenblatt auch zu finden haben).

¹ R 3001/10134, Bl. 74–77; Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 59–62. Zum Inhalt s. auch ARH II/1, Nr. 110 Anm. 23.
² Zur ursprüngl. Konzeption des RIM für den Aufbau einer Sippenamtsverwaltung s. ARH II/1, Nr. 110. Seither hatte die Angelegenheit geruht.
³ Vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146).
⁴ Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des dt. Volkes (EhegesundheitsG) vom 18. 10. 1935 (RGBl. I S. 1246); s. ARH II/2, Nrr. 231, 246 P. 3.
⁵ Musterauszüge aus dem Stuttgarter Familienregister wurden dem RJuM als Material für die Gesetzesarbeiten am 22. 6. 1936 übersandt; s. R 3001/10134, Bl. 132ff.

Die in § 8 Abs. 2 des alten Entwurfs⁶ vorgesehene Bestimmung, daß in das damals noch vorgesehene Ergänzungsblatt die gerichtlichen Verurteilungen von Personen eingetragen werden sollten, sofern die strafbare Handlung auf eine *gemeinschaftsfeindliche Veranlagung* schließen läßt, sollte dagegen in irgendeiner Form Verwirklichung finden. Hierfür bedarf es aber m. E. keiner gesetzlichen Vorschrift, sondern es genügte eine allgemeine Verfügung an die Gerichte, daß von den rechtskräftigen Entscheidungen in Strafsachen und in Zivilsachen dieser Art, sowie in Schutzaufsicht- und Fürsorgeerziehungssachen und von den ärztlichen Gutachten, die zur Vorbereitung der Entscheidung erstattet sind, eine Abschrift dem Gesundheitsamt des Geburtsortes des Betroffenen zugeleitet wird. Weitere Einzelheiten könnten der Erörterung unter unseren Sachbearbeitern überlassen bleiben, so daß ich hier nur darum bitte, mich bei der zu treffenden Anordnung zu beteiligen, da ich auch die Gesundheitsämter mit Weisung versehen müßte.

Unter den dargelegten Gesichtspunkten ist der bisherige Entwurf zum Sippenamtsgesetz zugleich entsprechend den Ausführungen Ihres Schreibens vom 12. Juli 1935 – IV b 4188 – umgearbeitet worden. Er findet sich in dem anliegenden Heft auf der linken Seite⁷. Dabei ist des weiteren der Zusammenfassung des gegenwärtigen Heiratsregisters mit dem Sippenbuch Rechnung getragen worden. Es wird auf diese Weise erreicht, daß wie bisher bei den Standesämtern (künftigen Sippenämtern) nur drei Register zu führen sind. Den Interessen der Sippenforschung wird wie bisher durch die Einrichtung der Kreissippenämter gedient.

Die Aufsicht über die Standesämter, die nach dem Personenstandsgesetz in letzter Instanz bei den Landeszentralbehörden liegt, ist nach dem Entwurf des Sippenamtsgesetzes für das Reichsgebiet im Reichsministerium des Innern zusammengefaßt worden; die nach dem Reichspersonenstandsgesetz bestehende Mitwirkung der ordentlichen Gerichtsbarkeit an der Aufsichtsführung ist beibehalten worden. In Sachen der Sippenforschung führt das Reichssippenamt unter dem Reichsministerium des Innern die Aufsicht.

Im übrigen ergeben sich Einzelheiten aus der Gegenüberstellung der beiden letzten Fassungen des Entwurfs zu einem Sippenamtsgesetz.

Gleichlaufend mit den Arbeiten zum Sippenamtsgesetz wird bei Ihnen eine Novelle zum Reichspersonenstandsgesetz vorbereitet, die gleichzeitig mit dem Sippenamtsgesetz in Kraft treten soll⁸. Im Hinblick auf die veränderte rechts- und gesetzepolitische Lage, durch die das Sippenamtsgesetz in gewissem Umfange an grundsätzlicher Bedeutung verloren hat, erscheint es mir zweckmäßig, das Sippenamtsgesetz mit der geplanten Personenstandsgesetznovelle zu vereinigen und dieses Gesetz (neu gefaßtes Personenstandsgesetz, darin eingearbeitet der beigefügte Entwurf eines Sippenamtsgesetzes) als „Sippenamtsgesetz“ zu verkünden. Durch die Vereinigung würde ein zusammengehöriges Gebiet nicht nur einheitlich geregelt, sondern die Bestimmungen beider Gesetze würden auch nach außen hin an Bedeutung und Gewicht gewinnen. Der Zusammenfassung des Sippenamtsgesetzes mit dem Personenstandsgesetz hat auch der Stellvertreter des Führers das Wort geredet.

Das Sippenamtsgesetz entspringt ausgesprochen nationalsozialistischen allgemein-*innenpolitischen* Gedankengängen. Es ist deshalb notwendig, daß bei der Einarbeitung dieser Vorschriften in das Reichspersonenstandsgesetz (späteres Sippenamtsgesetz) das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern in entscheidender Weise mitwirkt, wenngleich die Federführung bei der Einarbeitung im Reichsjustizministerium liegen wird. Das Gesetz müßte in engster Zusammenarbeit

⁶ ARH II, Nr. 110 Anm. 10.

⁷ R 3001/10134, Bl. 104–114: Synopse der alten und neuen Fassung des Entwurfs. In der neuen Fassung, die von den ursprüngl. 30 Paragraphen nur 13 abgewandelt übernommen hatte, fehlten insbes. konkrete Aussagen über den Behördenzug der Sippenamtsverwaltung und jede Erwähnung der Gausippenämter. Gestrichen waren, entspr. den Anregungen des RJuM, auch die Passagen über den Reichssippenrat und zur Überleitung der bisherigen Zuständigkeit der Amtsgerichte in Standesamtssachen auf die Gausippenämter.

⁸ Die Novellierung des PersonenstandsG von 1875 (s. Dok. Nr. 43 Anm. 4) war im RJuM seit 1934 in Vorbereitung, aber wegen des Zusammenhangs mit dem Sippenamtsprojekt und generell infolge der Unklarheiten über den Kurs der Rassenpolitik nicht weit gediehen.

gemeinschaftlich fertiggestellt werden. In Anbetracht des erwähnten allgemein-*innenpolitischen* Charakters des Sippenamtsgesetzes bitte ich, damit einverstanden zu sein, daß bei der Vollziehung und Verkündung des Gesetzes das Reichsministerium des Innern vor dem Reichsjustizministerium erscheint. Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß eine Änderung der bisherigen Aufgabenbereiche des Reichsjustizministeriums und des Reichsministeriums des Innern auf dem hier zu behandelnden Rechtsgebiet aus der Zusammenfassung des Reichspersonenstandsgesetzes und des bisherigen Entwurfs eines Sippenamtsgesetzes zu einem Sippenamtsgesetz neuer Fassung nicht herzu-leiten sein wird.

Da der Erlaß des Sippenamtsgesetzes im Zuge der Durchführung der Nürnberger Gesetzgebung, insbesondere der Gesetzgebung über das Reichsbürgerrecht liegt, wäre ich dankbar, wenn von Ihnen mit möglichst kurzer Frist zu einer gemeinsamen Besprechung meiner Anregungen eingeladen würde⁹.

In Vertretung
Pfundner

⁹ Der RJuM erklärte sich in seiner Antwort vom 9. 6. 1936 mit der geschäftsmäßigen Behandlung, wie vom RIM vorgeschlagen, einverstanden (R 3001/10134, Bl. 116) und lud auf den 30. 6. zu einer Besprechung ein. Als Folge dieser Sitzung (Niederschrift nicht nachgewiesen) legte er am 2. 10. 1936 den Entwurf eines SippenamtsG neuer Fassung vor, in das die Novellierung des Personenstandsrechts eingearbeitet war; ebd. Bl. 213–224. Fortgang s. Dok. Nr. 169.

Zitierhinweis

Nr. 62 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Justiz. 3. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d062>